

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๒๓/๒๕๖๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๐๓/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { นายธนภณ อิ่มลิ้มทาน ผู้ฟ้องคดี
กรมชลประทาน ที่ ๑
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสุพรรณบุรี คดีหมายเลขดำ
ที่ ๕๖/๒๕๖๕ หมายเลขแดงที่ ๔๔๔/๒๕๖๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรซึ่งมีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสืบเนื่องจากเมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ได้เกิดฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทำให้มีปริมาณน้ำในพื้นที่มากเกินไป
ที่แหล่งเก็บกักน้ำจะรองรับไว้ได้ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการน้ำ
ได้ระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำต่าง ๆ ลงมาในพื้นที่ทุ่งรับน้ำของอำเภอผักไห่
และอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณมากเกินไป
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ระบายน้ำจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังจังหวัดสุพรรณบุรี



/เพื่อป้องกัน...

เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร เขตอุตสาหกรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมสูงถึงระดับ ๒.๓๐ เมตร ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภออุททอง และอำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราษฎร ที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับทราบเพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหาย จากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ระดับน้ำท่วม สูงมากกว่า ๒.๕๐ เมตร และท่วมขังเป็นระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ส่งผลให้บ้านเรือนและบ่อกุ้ง ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากภาวะน้ำท่วมอย่างรวดเร็วและรุนแรงดังกล่าว หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการน้ำได้ใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีรวมถึงราษฎรอื่นที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยระบายน้ำ ที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีออกไปสู่พื้นที่ที่เป็นทุ่งรับน้ำอื่นอย่างสมดุลและเป็นธรรม ก็อาจจะไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีดังเช่นที่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่และ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำย่อมทราบดีว่าการระบายน้ำที่มีจำนวนมหาศาล เกินกว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจะรับได้ ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ราษฎร ที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นแน่แท้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพียงจังหวัดเดียว และไม่ระบายน้ำ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีออกไปยังพื้นที่อื่นอันเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีและราษฎรอื่น ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเกินสมควร ซึ่งการกระทำดังกล่าวมีสาเหตุมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับนโยบายหรือคำสั่งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่เขตเศรษฐกิจหรือเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียเงินที่นำมาลงทุนประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเลี้ยงกุ้งทั้งหมด แม้จะมีข่าวว่ารัฐบาลจะมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาความเสียหาย แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม แต่จากข่าวที่ปรากฏ ผู้ฟ้องคดีทราบว่ารัฐบาล จะจ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของ เกษตรกรผู้ทำประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) เพียงไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท และจะจ่ายให้ คนละไม่เกิน ๕ ไร่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เงินเยียวยาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากทางราชการ เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามความเป็นจริง นอกจากนั้น จากเหตุการณ์น้ำท่วมยังเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีรวมทั้งบุคคลในครอบครัวได้รับความเสียหาย แก่กายและจิตใจ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความดันโลหิตสูงขึ้น ทำให้สุขภาพกาย และจิตใจไม่ปกติ ต้องทนทุกข์ทรมานจากน้ำที่ท่วมขังในระดับความสูงตั้งแต่ ๑.๕๐ เมตร ถึง ๒.๕๐ เมตร เป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือน จึงขอเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ คิดเป็นเงินจำนวน



/๕๐,๐๐๐ บาท...

๕๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริหารจัดการน้ำโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง เลือกปฏิบัติ และไม่คำนึงถึงสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามัย และสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในปริมาณน้ำที่เกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในสถานะที่มีมวลน้ำจำนวนมากเกินกว่าที่ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำไปสู่พื้นที่รองรับน้ำต่าง ๆ อย่างสมดุลและเป็นธรรม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายในจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่กายและจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของค่าธรรมเนียมศาลที่ต้องชำระทั้งหมด

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ โดยการกำหนดนโยบายหรือแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติการในภาพรวมของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤต ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ กนช. ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑



/มีคำสั่ง...

มีคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และนายกรัฐมนตรี ได้รับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ จัดตั้ง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเมื่อสถานการณ์ ภาวะวิกฤตน้ำยกระดับความรุนแรงเป็นระดับ ๒ ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤตน้ำจนอาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง มีหน้าที่ในการอำนวยการ บริหารจัดการ ตลอดจน พิจารณาระดับความรุนแรงสถานการณ์ภาวะวิกฤตน้ำเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการน้ำโดยลำพัง หากแต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ต้องได้รับการอนุมัติจาก กษช. ซึ่งกำกับนโยบาย การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกัน และลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติในฤดูฝน ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและ กลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์ แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อติดตาม ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ น้ำฝน น้ำท่า การบริหารจัดการน้ำและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามสถานการณ์แต่ละช่วงเวลา โดยเกณฑ์การระบายน้ำ ของเขื่อนเจ้าพระยาข้างต้นให้พิจารณาการระบายจากเขื่อนระบายน้ำ หรือประตูระบายน้ำ ทางด้านท้ายน้ำของทุกหน่วยงานและปริมาณน้ำหลากที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ที่ไหลมารวมกัน ประกอบด้วย ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุในคดีนี้ น้ำต้นทุนจาก ๔ เขื่อนหลัก ในกลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้อย ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ ร้อยละ ๓๓ ของความจุ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำร้อยละ ๓๘ ของความจุ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำร้อยละ ๒๖ ของความจุ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ ๔ ของความจุ ทุกเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ความจุต่ำ ในแง่ของการบริหารจัดการน้ำถือเป็นการพร่องน้ำ ในเขื่อนเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะต่อไป แต่เนื่องจากสภาพอากาศ ได้เปลี่ยนไป ประเทศไทยมีร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำ พายุจรเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้กลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกลุ่มน้ำ



/ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวข้องมีฝนตกหนักกระจายตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และมีฝนตกหนักมากใน ๔ ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้มีฝนตกกระจาย บางพื้นที่มีฝนตกหนักทั่วทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ยังมีร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน มีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลลง ๔ เขื่อนหลัก และปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น การจัดการน้ำในเขื่อนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุด โดยเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ได้ลดการระบายน้ำลงให้เหลือเท่าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้น ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปิดการระบายน้ำ โดยติดตามและควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) อย่างเคร่งครัด ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ ๓๔ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ ๓๘ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ ๒๖ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเก็บกักเพียงร้อยละ ๕ ทุกเขื่อนมีปริมาณน้ำอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมต่ำ ในลำน้ำสายหลักมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากฝนที่ตกด้านท้ายเขื่อน ส่งผลให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จะส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลสู่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ ๗๐๐ - ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางหลวงบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๒๙๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๑ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนผู้ที่จะได้รับผลกระทบให้รับทราบและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำต่อไป

ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต่อเนื่องตลอดช่วงเวลา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย



/และอ่าวไทย...

และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายเป็นช่วง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง โดยมีฝนตกหนักด้านท้ายเขื่อน เพื่อไม่ให้มีน้ำจากเขื่อนไหลลงไป กระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เก็บกักน้ำไว้ในเขื่อนให้มากที่สุด โดยระบายน้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น ติดตามและควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนให้เป็นไปตามเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๒ ของความจุ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๒ ของความจุ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำร้อยละ ๗๔ ของความจุ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๗ ของความจุ เขื่อนทับเสลา มีปริมาณน้ำร้อยละ ๔๘ ของความจุ เขื่อนกระเสียว มีปริมาณน้ำร้อยละ ๕๖ ของความจุ นอกจากนี้ เริ่มมีน้ำไหลลงบึงบอระเพ็ดเพิ่มมากขึ้นจากเดิม วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ บึงบอระเพ็ดมีปริมาณน้ำ ๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มเป็น ๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักมากเป็นบริเวณกว้าง บริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง ตาก และสุโขทัย ทำให้น้ำในลำน้ำปิง วัง ยม น่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง รวมกันไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาน้อยที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแบ่งรับน้ำไป แต่เนื่องจากในพื้นที่ชลประทานมีฝนตกหนักเช่นกันจึงแบ่งรับน้ำเพียงเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งปลูกล่าช้าเฉพาะพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำ โดยไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนและพื้นที่การเกษตร ในระบบชลประทานทั้งสองฝั่งรวมกันในอัตรา ๓๘๒ - ๔๙๗ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตามความเหมาะสมกับสภาพน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ โดยรับน้ำเข้าสู่คลองสายหลักสองฝั่ง ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๘๐๐ - ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๓๓๘๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๔๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนให้บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๗๐๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงประธานอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งประธานอนุกรรมการฯ มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิม ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นไม่เกิน



๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขึ้นบันได พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อน้ำที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานำน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากมีความจำเป็นต้องนำน้ำเข้าทุ่งก่อนกำหนดขอให้แจ้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบล่วงหน้า ๓ วัน และแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๔ ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้ก่อตัวขึ้นที่บริเวณริมฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เข้าประเทศไทยที่บริเวณจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ แล้วเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างช้า ๆ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ เข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องแล้วเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยที่จังหวัดตากเข้าสู่ประเทศเมียนมาในช่วงค่ำของวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้บริเวณที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านเกิดฝนตกหนักมากเป็นเวลานานในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำข้างเคียงมีฝนตกหนักมากตั้งช่วงบ่ายของวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งน้ำไหลมาที่เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๘๒๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ขออนุญาต กษ. ทอยยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น ๒,๕๐๐ - ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่ง กษ. ได้มีหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/๙๘๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการดังนี้ ๑. รักษาอัตราการระบายน้ำไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยให้มีผลกระทบต่อน้ำที่ชุมชนและการเกษตรให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติม โดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก และผันน้ำ



/เข้าทุ่ง...

เข้าทุ่งที่ยังพอรับน้ำได้ก่อน ๒. หากมีความจำเป็นที่อาจเกิดผลกระทบในวงกว้างในพื้นที่ตอนบน และพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ให้พิจารณาปรับแผนปริมาณน้ำไหลผ่าน เขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๒,๕๐๐ - ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยเพิ่มได้ไม่เกินวันละ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภัยของเขื่อนและตลิ่ง ๓. หากไม่มี ปริมาณฝนตกเพิ่มเติมขอให้เริ่มลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับทันที ๔. แจ้งเตือน จังหวัดในพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูล และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป สำหรับพื้นที่ ชลประทานในทุ่งฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายเต็มพื้นที่ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ มีน้ำท่วมขังในนาข้าวเป็นผืนใหญ่ มีน้ำไหลเข้าทุ่งผักไห่ ประกอบด้วยน้ำจากพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลสูตรและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี รวมกับน้ำที่แบ่งรับจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำน้อยเพื่อผันเข้าทุ่งรับน้ำ ตามข้อสั่งการของ กนช. นอกจากนี้ ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลลงมาตอนล่างเข้าคลองโผงเผง เพิ่มมากขึ้น น้ำจากคลองโผงเผง เมื่อมาบรรจบกับแม่น้ำน้อย (ขนาดเล็กกว่าคลองโผงเผงมาก) น้ำจะไหลย้อนขึ้นไปถึงประตูระบายน้ำผักไห่ ทำให้ระดับน้ำด้านท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ ยกตัวสูงขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ได้ยกเปิดบานประตูระบายน้ำและประตูเรือผักไห่ ตามความเหมาะสม ให้น้ำสามารถไหลย้อนขึ้นไปด้านเหนือน้ำไหลลงทุ่งผักไห่เพื่อลดระดับน้ำที่ไหล ข้ามคันกั้นน้ำเข้าท่วมชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยทั้ง ๒ ฝั่ง ส่วนวิธีการรับน้ำเข้าทุ่งเพื่อลด ยอดน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดเมื่อรับน้ำเข้าทุ่งแล้วจะต้องแบ่งทยอยระบายน้ำออก ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วเก็บน้ำส่วนเกินจากความสามารถระบายได้ไว้ในทุ่ง สำหรับทุ่งผักไห่ มีช่องทางระบายน้ำออกจากทุ่งได้ ๒ ทาง คือ ระบายน้ำลงแม่น้ำท่าจีนและระบายน้ำลงคลอง เจ้าเจ็ด - บางยี่หน แล้วให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดต่อไป แต่ในเวลานั้น แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเต็มลำน้ำ มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชน ริมแม่น้ำท่าจีนหลายแห่ง จึงไม่สามารถระบายน้ำจากทุ่งผักไห่ลงแม่น้ำท่าจีนได้ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาผักไห่จึงแบ่งทยอยระบายน้ำออกจากทุ่งลงสู่คลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้เพียง ทางเดียว ในขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้แบ่งรับน้ำจากคลอง เจ้าเจ็ด - บางยี่หน เข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดและทยอยระบายน้ำลงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยา บรรลือ ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำผ่านในอัตราที่คลองต่าง ๆ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สามารถรับได้โดยไม่เอ่อล้นจากคลองส่งน้ำไปท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชน น้ำส่วนเกิน ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รับมาจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จะถูกเก็บไว้ในทุ่งเจ้าเจ็ดตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดย ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔



/ทุ่งผักไห่...

ทุ่งผักไห่มีน้ำ ๑๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และทุ่งเจ้าเจ็ดมีน้ำ ๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมา ในช่วงวันที่ ๘ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนไลออนร็อก มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ แต่ไม่ส่งผล ทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้น แต่ทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำป่าสักลดลงน้อยและช้ามาก สำหรับในทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันตก น้ำจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีได้ลดลงบ้างแล้ว แต่น้ำจากคลองโผงเผงซึ่งไม่สามารถควบคุมปริมาณได้ต้องขึ้นกับน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ยังคงไหลย้อนเข้าทุ่งผักไห่มากกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อย่างต่อเนื่อง

ช่วงที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พายุโซนร้อนคมปาซุ ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างอีกครั้งในลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในช่วงเวลานี้พื้นดินส่วนใหญ่จะอุ้มน้ำไว้มาก บางพื้นที่ มีน้ำท่วมขังอยู่เมื่อฝนตกอัตราการซึมลงสู่ดินจะอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ทำให้ปริมาณน้ำท่าที่เกิดจากฝน จะมากกว่าในช่วงแรกมาก สำหรับในทุ่งรับน้ำฝนที่ตกในช่วงเวลานี้จะกลายเป็นน้ำท่วมขัง ในพื้นที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนมีฝนตกหนักมากกระจายเป็นบริเวณกว้าง ในจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา โดยมีฝนตกหนักสะสม บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับลุ่มน้ำท่าจีนมีฝนตกหนักสะสมที่เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี รวม ๑๓๘ มิลลิเมตร มีน้ำไหลลงเขื่อนกระเสียวจนเกินระดับเก็บกัก มีปริมาณน้ำสูงสุด ๓๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๐๔ ของความจุ) ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เขื่อนกระเสียวชะลอน้ำบางส่วนไว้ โดยไม่กระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อนและเนื่องจาก เป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้ว จึงพิจารณาการระบายน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเก็บกักไว้ใช้ในช่วง ฤดูแล้งให้มากที่สุด ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนมีฝนตกหนักสะสมตลอดแนวลำน้ำตั้งแต่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ๑๒๑ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ๑๕๗ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา ๒๐๐ มิลลิเมตร มีน้ำไหลลง แม่น้ำท่าจีนจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แบ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำท่าจีน ผ่านประตูระบายน้ำพลเทพที่ ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนใหญ่ได้ถูกเก็บกักไว้ใช้ในระบบ ชลประทาน แต่ยังคงมีน้ำส่วนหนึ่งไหลลงสู่ตอนล่างเมื่อรวมกับน้ำท่าที่เกิดขึ้นทำให้มีน้ำไหลผ่าน ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาที่เคยลดต่ำลงเหลือ ๒๒๖ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นสูงสุด ๓๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำท่าจีนท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง



/พื้นที่...

พื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีฝนตกหนัก สะสมบางแห่งบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ ๑๐๖ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร ๗๒ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี ๖๐ มิลลิเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ ๖๐ มิลลิเมตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน มีฝนตกสะสมหนักมากกระจายเต็มพื้นที่โครงการที่สถานีสูบน้ำประตูละบายน้ำบางยี่หน ๓๙๐ มิลลิเมตร (ฝนตกเพิ่มในวันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๑๒๑ มิลลิเมตร) ประตูละบายน้ำปากคลองไผ่พระ ๑๑๙ มิลลิเมตร (ฝนตกเพิ่มในวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๑๓๕ มิลลิเมตร) ประตูละบายน้ำปลายคลองสาละ ๑๗๘ มิลลิเมตร ประตูละบายน้ำลาดบัวหลวง ๑๔๖ มิลลิเมตร (ฝนตกเพิ่มในวันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๑๒๘ มิลลิเมตร) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๐๐ มิลลิเมตร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ ๑๒๖ มิลลิเมตร มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในทุ่งฝั่งตะวันตกเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลดการแบ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าแม่น้ำน้อยเหลือ ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที โดยแบ่งน้ำไว้ใช้ในพื้นที่ชลประทานตอนบนบางส่วน มีน้ำไหลเข้าทุ่งผักไห่ลักษณะเดียวกับช่วงที่เกิดพายุเตี้ยนหมู่ โดยช่วงเวลานี้ น้ำจากพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางมณี และน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยไหลเข้าทุ่งผักไห่ไม่มากนัก น้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากที่ลดลงเหลือ ๒,๒๙๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้เพิ่มสูงขึ้นสูงสุดอีกครั้งช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่อัตรา ๒,๗๗๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถแบ่งรับน้ำอ้อมเข้าแม่น้ำลพบุรีได้น้อยลง เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำลพบุรีในเขตจังหวัดลพบุรี เป็นผลให้น้ำไหลเข้าคลองโผงเผงมากกว่าช่วงพายุเตี้ยนหมู่ โดยมีน้ำไหลเข้าคลองโผงเผงสูงสุด ๙๓๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำสูงสุด ๖.๕๓ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำไหลย้อนเข้าทุ่งผักไห่ในอัตรา ๑๕๐ - ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ น้ำไหลเข้าทุ่งผักไห่รวมทั้งหมด ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ได้หยุดการรับน้ำเข้าทุ่งในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุ่งผักไห่เก็บกักน้ำไว้รวม ๓๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๖๑ ของเป้าหมายการเก็บกักน้ำในทุ่ง) มากกว่าเกณฑ์ปกติรวม ๑๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รับน้ำเข้าทุ่งต่อจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ หยุดรับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมน้ำที่รับเข้าทุ่งกับน้ำท่าที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทุ่งเจ้าเจ็ดมีน้ำเพิ่มขึ้น ๓๗๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ทุ่งเจ้าเจ็ดเก็บกักน้ำไว้รวม ๗๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๒๑๑ ของเป้าหมายการเก็บกักน้ำในทุ่ง) จำนวน ๒๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงวันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือได้แบ่งรับน้ำ



/ผ่านจาก...

ผ่านจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน รวม ๒๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีทุ่งป่าโมกที่ช่วยแบ่งรับน้ำบางส่วนจากแม่น้ำน้อยรวม ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๔๐ ของเป้าหมายการเก็บกักน้ำในทุ่ง) ทุ่งรับน้ำทั้ง ๓ ทุ่ง รับน้ำตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๑,๑๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อรวมกับน้ำที่ทุ่งพระยาบรรลือ รับน้ำผ่านต่อจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หนด้วย จึงมีน้ำรับเข้าทุ่งทั้งหมด ๑,๓๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดและเกิดผลกระทบกับเกษตรกรมีสาเหตุหลักจากภัยธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปริมาณฝนตกในภาคเหนือ ๑,๐๕๗ มิลลิเมตร มากกว่าค่าปกติร้อยละ ๑๒.๗๐ และมีปริมาณฝนตกในภาคกลาง ๑,๐๕๒ มิลลิเมตร มากกว่าค่าปกติร้อยละ ๙.๖๐ โดยเป็นฝนที่ตกในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ ๗ สัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม - กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๔๕ และร้อยละ ๕๐ ของฝนทั้งฤดูฝนของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของภาคเหนือและภาคกลาง ตามลำดับ ฝนที่ตกในช่วงเวลานี้ หากตกมากบริเวณเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่มาก ต้นฤดูฝนมีน้ำน้อย เขื่อนทั้ง ๒ แห่ง จะสามารถรับน้ำได้หมดและมีน้ำเก็บไว้ในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ได้มาก แต่ฝนที่ตกส่วนใหญ่อยู่ท้ายเขื่อนทั้ง ๒ แห่ง เขื่อนขนาดใหญ่ แต่มีความจุเก็บกักน้อยทั้ง ๔ เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนทับเสลา เขื่อนกระเสียว มีน้ำเกินระดับเก็บกักทุกแห่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องใช้เขื่อนเหล่านี้ชะลอน้ำ โดยไม่กระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อน ช่วยลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมด้านท้ายน้ำได้มาก รวมทั้งมีน้ำหลากจำนวนมากในลำน้ำสายหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้อง ยาวนานกว่า ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ คือ เขื่อนเจ้าพระยาและระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง (เนื่องจากออกแบบไว้เป็นระบบส่งน้ำ จึงไม่สามารถใช้งานสำหรับระบายน้ำช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนระบบที่ออกแบบมาเพื่อการระบายน้ำโดยเฉพาะ) บริหารจัดการน้ำภายใต้ข้อกำหนดของ กนช. ทุกขั้นตอน มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนที่จะได้รับผลกระทบได้รับทราบและเตรียมตัวป้องกันตลอดเวลา แต่เนื่องจากในพื้นที่ชลประทานทั้งสองฝั่งมีฝนตกหนักกระจายเต็มพื้นที่ มีปัญหาน้ำท่วมหนักหลายพื้นที่เป็นข้อจำกัด ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งช่วยแบ่งลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาได้เต็มศักยภาพ แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทุกแห่งติดตามวางแผนแก้ปัญหาตามหลักวิชาการ ระดมกำลังและเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเข้าไปช่วยแก้ปัญหาจนสามารถจัดการน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาพื้นที่ตอนล่าง โดยไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม



/ชุมชนเมือง...

ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปถึงทะเล อย่างไรก็ตาม การรับน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดยอดน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็นขั้นตอนดำเนินการอย่างหนึ่งที่ กนช. กำหนดไว้ ทุ่งเจ้าเจ็ดเป็นหนึ่งในทุ่งรับน้ำทั้งหมด ๑๐ ทุ่ง ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง มีฝนตกหนักมากในระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงปลายฤดู เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของประเทศ ทุ่งทั้ง ๑๐ ทุ่ง แบ่งรับน้ำไว้เกินเป้าหมายการเก็บกักน้ำ สำหรับน้ำที่ไหลเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด เกษตรกรได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำที่มีมากผิดปกติตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยควบคุมหลักของประเทศอย่างเคร่งครัด โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่บริหารจัดการน้ำภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นอย่างสุดกำลังความสามารถแล้ว ไม่ได้ละเว้นหรือละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ปริมาณน้ำที่เข้าสู่พื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นั้น มาจาก ๔ สาเหตุ คือ ๑. ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอ่างมณี ผ่านประตูระบายน้ำสามก๊กเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่ และไหลลงมادت่านล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ด ๒. จากระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สูงกว่าของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำผักไห่ โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่อัตรา ๑๔.๒๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๕๗.๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งผักไห่) และไหลลงมادت่านล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดต่อไป และมีน้ำอีกส่วนหนึ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หน โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๔๔.๙๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หนเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งเจ้าเจ็ด) ๓. ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่มีปริมาณมาก เนื่องจากการระบายผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีอัตราการระบายสูงสุดอยู่ที่ ๓๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำท่าจีนผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยานั้น มิได้เกิดจากการเปิดประตูระบายน้ำพลเทพ ซึ่งอัตราสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านประตูระบายน้ำพลเทพอยู่ที่ ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันมิให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๑๗.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และต้องควบคุมมิให้อัตราการไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๒,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อน โดยข้อเท็จจริงสามารถเปิดเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ก็มีได้...

ก็มีได้เปิดประตูระบายเข้าแม่น้ำท่าจีนในอัตราที่สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีฝนตกหนักจากลำน้ำสาขา เกิดน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นจนไหลล้นตลิ่งที่บริเวณสถานี วัดน้ำท่า T.๑๓ บ้านบางกร้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับตลิ่งอยู่ที่ ๒.๔๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓.๕๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงวันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔. ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภออุทุมพร สามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีวัดน้ำฝน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ สถานีประตูระบายน้ำสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝน ได้ ๑๕๐ มิลลิเมตร สถานีอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๑.๘๐ มิลลิเมตร และสถานีตำบลเจดีย์ อำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๕.๒๐ มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่ามีฝนตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเกณฑ์ ฝนตกหนักมาก ซึ่งเกินกว่า ๙๐.๑๐ มิลลิเมตรขึ้นไป จากสาเหตุทั้ง ๔ ประการ จึงทำให้ปริมาณน้ำ เข้าท่วมพื้นที่ในโซนส่งน้ำที่ ๑ และโซนส่งน้ำที่ ๒ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสองพี่น้องและอำเภอบางปลาม้า โดยมีระดับน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่ ๒.๑๗ เมตร ในโซนที่ ๑ และระดับน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่ ๑.๗๗ เมตร ในโซนที่ ๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ฉบับ แจ้งนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเผื่อระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นและป้องกันความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีแผนการผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำจำนวน ๑๑ ทุ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำสูงสุดที่เก็บอยู่ในแต่ละพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้ ทุ่งบางบาล - บ้านแพน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๑๑๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔ ของความจุทุ่ง ทุ่งป่าโมก วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔๑ ของความจุทุ่ง ทุ่งผักไห่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๓๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑ ของความจุทุ่ง ทุ่งโพธิ์พระยา วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีปริมาณน้ำ ๒๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒๖ ของความจุทุ่ง ส่วนทุ่งพระยาบรรลือเป็นทุ่งทางน้ำผ่าน (ช่วงน้ำหลาก) วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับน้ำผ่านสูงสุด ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ตามศักยภาพของระบบชลประทาน ซึ่งไม่สามารถเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำเกินกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของความจุทุ่ง จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติแต่เฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดเพียงทุ่งเดียว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำโดยใช้หลักวิชาการตามมาตรการการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่คณะรัฐมนตรีสั่งการอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ตาม จากสถานการณ์ข้างต้นทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบริเวณอำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และ



/อำเภออุทุมพร...

อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นเหตุที่เกิดจากพายุโซนร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ อย่างเต็มกำลัง โดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน ๑๐๓ เครื่อง จะเห็นได้ว่า อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดจากปริมาณน้ำหลากจำนวนมาก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หามาตรการทุกวิธีเพื่อให้สถานการณ์น้ำท่วมทุกแห่งเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ดังนั้น การเกิดอุทกภัยครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่ง มิได้เกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือจงใจทำให้เกิดตามข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามัย และสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภาวะวิกฤตในฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสำคัญแล้ว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิด

สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายแก่กายและจิตใจ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้มีรายละเอียดหลักฐานยืนยันว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นจริง เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่อาจแสดงความเสียหายที่แท้จริงได้ ความเสียหายที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกิดจากอุทกภัยตามธรรมชาติ มิได้เกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย และทางราชการได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยคำนึงถึงความเสียหายจริงที่เกิดจากอุทกภัยและความเป็นธรรมโดยรวม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว โดยเรียกเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ที่เป็นการใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนหรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า อันเป็นการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้ผู้ประสบภัยพิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ประสบภัยตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ประสบภัยต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งในส่วนของผู้ฟ้องคดี เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว เป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕



/ส่วนกรณี...

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปริมาณน้ำที่เกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในสถานะที่มีมวลน้ำจำนวนมากเกินกว่าที่ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำไปสู่พื้นที่รองรับน้ำต่าง ๆ อย่างสมดุลและเป็นธรรม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายในจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา นั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและแผนปฏิบัติการ ตลอดจนบูรณาการการดำเนินการในภาคส่วนต่าง ๆ ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีเอกภาพ เป็นอำนาจหน้าที่ของ กนช. และ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มอบหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรการการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ กนช. เสนอ ดังนั้น คณะรัฐมนตรี กนช. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเป็นหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจออกบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบายน้ำในภาวะปกติและภาวะวิกฤตซึ่งต้องปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก กนช. และได้รับอนุญาตจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกกฎเกณฑ์ นโยบาย เพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีหรือปฏิบัติงานให้ผิดแผกแตกต่างไปจากนโยบายที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้กำหนดขึ้นดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ไม่มีกฎหมายให้อำนาจหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณี ซึ่งการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้คัดสำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๑/๒๑๗๙๕ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขี้แจงกรณีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในสัณวนคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๗/๒๕๖๕ พร้อมสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมไว้ในสำนวนคดี และแจ้งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายทราบพร้อมส่งสำเนาหนังสือดังกล่าว



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่
 ที่ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
 ของภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำ
 พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ พายุโซนร้อนไลออนร็อก และพายุโซนร้อนคมปาซุ ซึ่งเป็นภัยพิบัติ
 ตามธรรมชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการด้วยการผันน้ำที่ไหลหลากมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
 มายังระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่าน
 เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีปริมาณมากในช่วงสถานการณ์น้ำวิกฤต ไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมในเขตชุมชนเมือง
 และพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปถึงทะเลจนเกิด
 ความเสียหาย อันเป็นการควบคุมพื้นที่ความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัดตามแผนบริหารจัดการน้ำ
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็น
 การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕
 ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 พ.ศ. ๒๕๕๗ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
 และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ กนช. ได้แต่งตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
 ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการผันน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการน้ำ
 ที่อยู่ในขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะโดยคำนึงถึงประโยชน์
 สาธารณะ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจเลือกผันน้ำให้เข้าท่วม
 เฉพาะพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพียงจังหวัดเดียวโดยขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่
 แต่อย่างใด กรณีไม่อาจรับฟังได้ว่า การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำ
 ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้กระทำ
 ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม แม้การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นการกระทำ
 ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือ
 เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่หากการบริหารจัดการน้ำ
 ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นพิเศษ โดยต้องรับภาระน้ำท่วมเกินสมควร
 ยิ่งกว่าบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 รัฐโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
 จึงต้องชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีถือเป็นความรับผิดชอบโดยปราศจากการทำความผิด
 หรือความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจ
 ตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
 ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่การชดเชยความเสียหายในกรณีดังกล่าว มิใช่การชดเชยค่าสินไหม



/ทดแทน...

ทดแทนเพื่อการละเมิดที่มีวัตถุประสงค์จะให้ผู้เสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากแต่เป็นการชดเชยเฉพาะความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมากกว่าปกติทั่วไปอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ดังนั้นเมื่อการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ แต่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระความเสียหายเป็นพิเศษมากเกินไปสมควรที่จะได้รับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดโดยปราศจากความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นเหตุธรรมชาติ และได้บริหารจัดการน้ำตามอำนาจหน้าที่ จึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหาได้ไม่

แม้การบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่คณะกรรมการลุ่มน้ำจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๖๖ วรรคสอง บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดินรื้อถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมได้ แต่ต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วยโดยการชดเชยความเสียหายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคำนึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณา กำหนดค่าชดเชยความเสียหาย ซึ่งศาลอาจนำหลักเกณฑ์การชดเชยความเสียหายตามบทบัญญัติดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนด ค่าชดเชยความเสียหายในคดีได้ในฐานะกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจหน้าที่บริหารจัดการน้ำนั้น นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้บังคับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งในข้อ ๔ กำหนดว่า การพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายให้คำนึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง สภาพของทรัพย์สินนั้น ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือเทียบราคาที่ยอ้างอิงจากราคากลางที่ทางราชการกำหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหายนั้น การเสื่อมราคาจากการใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่กระทรวงการคลังกำหนดในการเรียกให้ผู้ทำละเมิดชดเชยความเสียหายให้แก่ทางราชการที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว และข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนั้น การพิจารณาค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า



/ได้รับ...

ได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้บ่อกึ่งของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท แต่เมื่อบริเวณที่ทำบ่อกึ่งของผู้ฟ้องคดีอยู่ในบริเวณพื้นที่รับน้ำทุ่งเจ้าเจ็ด ประกอบกับเมื่อประสบภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุโซนร้อนหลายระลอก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและเกิดภาวะน้ำท่วมตามมา กรณีจึงอาจกล่าวได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงอย่างเดียว หากแต่สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพายุโซนร้อนซึ่งเป็นภัยธรรมชาติและถือเป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น หากจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้เต็มจำนวนความเสียหายดังกล่าวก็จะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่าทางราชการได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท ตามข้อ ๕.๒.๑ ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหาย กรณีกึ่งก้ามกราม กึ่งทะเล หรือ หอยทะเล ไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง และได้รับเงินช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตายหรือสูญหายจากทางราชการ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเสียหายจริง และได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากทางราชการส่วนหนึ่งแล้ว แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นธรรมที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระน้ำท่วมเป็นพิเศษมากกว่าปกติที่ควรจะได้รับ เพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนรวมหรือความปลอดภัยสาธารณะแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าชดเชยความเสียหายอีกร้อยละ ๓๐ ของจำนวนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ผู้ฟ้องคดีได้รับข้างต้น คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท (๕๘,๙๐๐ x ร้อยละ ๓๐)

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่น้ำท่วมบ่อกึ่งของผู้ฟ้องคดีสูงประมาณ ๒ เมตร เป็นระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสุขภาพกายและใจไม่ปกติ เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และความดันโลหิตสูงขึ้น จึงขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า แม้กรณีนี้จะปรากฏว่าระดับน้ำท่วมสูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นตามปกติก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่รับน้ำลุ่มต่ำย่อมทราบดีว่า โอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าวของปีมีขึ้นได้ และย่อมจะต้องเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตและ



/การประกอบ...

การประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้ไม่เป็นเหตุร้ายแรงถึงขนาดที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายทางจิตใจที่จะมีสิทธิได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้

ส่วนกรณีดอกเบี๋ยนั้น โดยที่ศาลได้วินิจฉัยข้างต้นแล้วว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองจึงมีความรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายจากการดำเนินการของตน ซึ่งกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าหน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิดชอบความเสียหาย ผิดนัดชำระหนี้เมื่อใด อีกทั้งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่มีบทบัญญัติกรณีนี้ จึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนความเสียหายเมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล คือ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าทดแทนความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี๋ยผิดนัดตั้งแต่วันดังกล่าว แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชดเชย ดอกเบี๋ยผิดนัดนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี๋ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี๋ยแก่กันและมิได้กำหนดอัตราดอกเบี๋ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี วรรคสอง บัญญัติว่า อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปี ให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี๋ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี๋ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ และมาตรา ๔ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี๋ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตาม มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี๋ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี๋ยต่อไปตามนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี๋ยของต้นเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งไม่สูงไปกว่า บทกฎหมายข้างต้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี๋ยผิดนัดของต้นเงินค่าทดแทนที่จะต้องชำระเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี



/กรณี...

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำในสถานะที่มีมวลน้ำจำนวนมากอย่างเป็นธรรมชาติ ห้ามมิให้ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีปริมาณมากจนเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่ และให้ออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีดังกล่าวภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา เห็นว่า การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า กนช. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ ประกอบกับ กนช. ได้มีคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒ คณะ ได้แก่ ๑. คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตามนโยบายของ กนช. ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน ควบคุม เร่งรัด กำกับดูแลส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างมีเอกภาพในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต และ ๒. คณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง กฎหมายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง เสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ กนช. รวมทั้งมีอำนาจในการเสนอความเห็นต่อ กนช. ในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของแต่ละหน่วยงาน อันเนื่องมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดังนั้นอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจึงเป็นอำนาจของ กนช. และคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง หากแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ กนช. และคณะกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกำหนด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนั้น เห็นว่าการจะกำหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวในอัตราและจำนวนเพียงใด ถือเป็นดุลพินิจของฝ่ายปกครอง ศาลไม่อาจก้าวล่วงกำหนดค่าบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้



/สำหรับ...

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการน้ำ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชย ความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหาย จำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศสมดุลเป็นธรรม มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ มีข้อมูลในการวางแผน การตัดสินใจ ในการสั่งการ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ รวมทั้งข้อกำหนดแนวทาง ในการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต บริหารจัดการให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กนช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ และคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคและวิชาการ เพื่อควบคุมการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำของประเทศ ในการบริหารจัดการสถานการณ์ภาวะวิกฤตน้ำ นั้น นายกรัฐมนตรี ได้จัดตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นองค์กรภายใต้ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเมื่อสถานการณ์ ภาวะวิกฤตน้ำยกระดับความรุนแรงเป็นระดับ ๒ ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤตน้ำจนอาจก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง มีหน้าที่ในการอำนวยการ บริหารจัดการ ตลอดจนพิจารณาระดับความรุนแรงสถานการณ์ภาวะวิกฤตน้ำเสนอนายกรัฐมนตรี และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติสามารถบริหารจัดการน้ำ ตลอดจน พิจารณาระดับความรุนแรงสถานการณ์วิกฤตน้ำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีได้ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ และรองนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกอบด้วย คณะทำงาน ด้านอำนวยการ คณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ คณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ และ คณะทำงานด้านสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้บริหารจัดการน้ำโดยลำพัง หากแต่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์การบริหารจัดการระบายนํ้า



/ของเขียน...

ของเขื่อนเจ้าพระยา โดยต้องได้รับอนุมัติจาก กษ. ซึ่งกำกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ทั้งระบบ การบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการรับมือ ฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ป้องกัน และลดความเสียหายจาก การเกิดภัยพิบัติในฤดูฝนในพื้นที่รับผิดชอบแล้ว ส่วนราชการมีวงเงินทรงพระราชการในการ ให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่สามารถรอการเบิกเงินงบประมาณได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้วางระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติให้ส่วนราชการมีวงเงินทรงพระราชการ เพื่อดำเนินการในกรณีดังกล่าว กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และในการอนุมัติ เงินทรงพระราชการดังกล่าว ปลัดกระทรวงการคลังได้วางหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทรงพระราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอำนาจตามความ ในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทรงพระราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้บังคับวันที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

การบริหารจัดการน้ำฤดูฝนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกลุ่มน้ำที่เกี่ยวข้องอยู่ใน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เนื่องจาก พื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่มีพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมด ๑๑ แห่ง จะได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วม ในฤดูน้ำหลากเป็นประจำโดยเฉพาะทุ่งบางระกำซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายนของทุกปีส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างอีก ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวัง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท – ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบาล – บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งโพธิ์พระยา ได้รับประโยชน์ฝนตกชุกในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จนเข้าฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวทำนา เร็วกว่าแผนและพบว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก ได้แก่ ทุ่งบางบาล – บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด และทุ่งโพธิ์พระยา ส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือน



/กันยายน...

กันยายน ๒๕๖๔ โดยในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทำการเกษตรในทุ่งเจ้าเจ็ดอยู่ด้วยนั้นก็จะมีเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ การบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของทุ่งรับน้ำหลาก จำนวน ๑๐ ทุ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในเรื่องการบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำของทุ่งรับน้ำหลากในลุ่มน้ำผ่านการประชุมชี้แจงต่อหน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบวิธีและระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในเหตุการณ์ส่งน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหน่วยงานในส่วนกลางและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่จะมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จทันก่อนฤดูน้ำหลาก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กลุ่มผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำจากระบบชลประทาน ได้แก่ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกพืช และเกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงทราบเป็นอย่างดีว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาของทุ่งรับน้ำหลาก จำนวน ๑๐ ทุ่งดังกล่าวจะมีน้ำหลากเป็นประจำทุกปี โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำในอำเภอบางปลาหม้อและอำเภอสองพี่น้องนั้น กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกี่ยวกับการประมงเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้มีหนังสือแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งการให้ประมงจังหวัดดำเนินการต่อไป และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีหนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยแนะนำให้วางแผนเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำจำหน่ายหรือบริโภคได้ก่อนฤดูน้ำหลาก จึงเห็นได้ว่า เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นรับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ แนวทางการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตลอดเวลาอยู่แล้ว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมมีระดับสูงไม่เกิน ๑ เมตร ราษฎรส่วนใหญ่รวมทั้งผู้ฟ้องคดีก็ได้เตรียมการป้องกันปัญหาน้ำท่วมตามสมควร ซึ่งสอดคล้องกับระดับน้ำสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หนเริ่มรับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในอัตราน้อยมาก เพียง ๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดบริเวณอำเภอบางปลาหม้อและอำเภอสองพี่น้อง มีระดับลึกเฉลี่ยสูงกว่า ๑ เมตร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงที่



/ประเทศไทย...

ประเทศไทยเกิดอุทกภัยฝนตกหนักเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นในช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนไลออนร็อกในช่วงวันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนคมปาซุ ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นได้ว่า ตั้งแต่กรมประมงแจ้งเตือนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยเป็นเหตุให้ระดับน้ำในทุ่งเจ้าเจ็ดสูงกว่า ๑ เมตร มีระยะเวลามากกว่า ๑ เดือน หากเกษตรกรดำเนินการตามหนังสือแจ้งเตือนของกรมประมงจะไม่ได้รับผลกระทบหรือเกิดความเสียหายกับผลผลิตทางการประมงแต่อย่างใด

เมื่อศาลวินิจฉัยว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับในคดีนี้เกิดจากภัยธรรมชาติ เป็นสำคัญมิได้เกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ค่าชดเชยจากความเสียหาย อันเกิดจากภัยพิบัตินี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้วางระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปลัดกระทรวงการคลังจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ วางหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยอาศัยกฎหมายที่บัญญัติไว้เฉพาะก่อนเกิดภัยพิบัติในกรณีนี้แล้ว เมื่อเหตุในคดีนี้เกิดจากภัยพิบัติ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประสบภัยพิบัติมีคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในกรณีนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ และข้อ ๑๑ ถึงข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจกำหนดค่าชดเชยให้แก่บุคคลใดเมื่อเกิดภัยพิบัติ อีกทั้งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นพยานหลักฐานแสดงความเสียหายตามความเป็นจริงขอรับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายในฐานะผู้ประสบภัยพิบัติต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และได้รับค่าชดเชยแล้วเป็นเงินจำนวน



๕๘,๙๐๐ บาท หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค่าชดเชยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไม่เพียงพอชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็ควรเรียกร้องค่าชดเชยเพิ่มได้จากบุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แย้งคัดค้านหรือขอเพิ่มค่าชดเชยอันเกิดจากภัยพิบัติจากคณะกรรมการดังกล่าว และไม่ยื่นฟ้องผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ได้รับจากภัยพิบัติเพื่อขอค่าชดเชยเพิ่ม ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีพอใจจำนวนค่าชดเชยที่ตนได้รับแล้ว จึงไม่มีความเสียหายหรือค่าชดเชยอื่นใด หรือดอกเบี้ยผดนัดของเงินส่วนนี้ที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีสิทธิได้รับจากทางราชการอีก เมื่อมีกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้แล้ว การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าชดเชยความเสียหายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีด้วยการกำหนดค่าชดเชยความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ออกโดยนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งศาลอาจนำหลักเกณฑ์การชดเชยตามบทบัญญัติดังกล่าวมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายในคดีนี้ได้ในฐานะกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง และนำหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้บังคับแล้ว การที่ศาลกำหนดค่าชดเชยตามความในข้อ ๔ ของกฎกระทรวงดังกล่าว มาเป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าชดเชยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีใช้บุคคลผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชยจำนวนดังกล่าวเพื่อจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำฟ้อง เอกสารแนบท้ายคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น และคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ เป็นเหตุผลของคำแก้อุทธรณ์ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๒/๗๔๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำ ที่ อ. ๘๖๗/๒๕๖๗ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า คดีนี้มีข้อเท็จจริงเดียวกันกับคดีดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้คัดถ่ายคำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสำนวนคดีนี้ โดยคำชี้แจงดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มาตรการรับมือฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบ



/และมอบหมาย...

และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๙๑๓๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีการกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ มาตรการ โดยมาตรการที่ ๒ การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก (ภายในวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) กำหนดให้จัดทำแผนใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ/แก้มลิง โดยเก็บเกี่ยวก่อนฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นพื้นที่สำหรับหนองน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก และบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความรุนแรงของน้ำท่วมในทุกภาค เช่น ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ทุ่งบางระกำ และพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำภายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จัดทำแผนการขุดเซยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ำเข้าทุ่ง โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ แต่ไม่ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลัก หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานสนับสนุน การดำเนินงานจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ

๒. ก่อนเกิดสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการลุ่มน้ำตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มิได้มีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขสภาวะน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากคณะกรรมการลุ่มน้ำดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อมีการกำหนดลุ่มน้ำ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่ยังไม่มีความคณะกรรมการลุ่มน้ำประจำลุ่มน้ำตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพิ่มีผลใช้บังคับ นอกจากนั้น กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบกับคณะกรรมการลุ่มน้ำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากคณะกรรมการลุ่มน้ำตามบทเฉพาะกาลสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่เมื่อล่วงพ้นสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับแล้ว ดังนั้น ในห้วงเวลาดังกล่าวจึงยังไม่มีคณะกรรมการลุ่มน้ำตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสมบูรณ์แล้ว



/๓. สภาวะ...

๓. สถานะน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอดำรง และ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นปัญหาอุทกภัย หรือภัยพิบัติตามธรรมชาติที่เกิดจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ พายุโซนร้อนไลออนร็อก และพายุโซนร้อนคมปาซุ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับเพิ่มขึ้น ซึ่งสถานีวัดระดับน้ำ T.๑๐ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ไม่มีปัญหาน้ำล้น ไม่มีการผันน้ำผ่าน ประตูระบายน้ำพลเทพเข้ามา แต่มีปัญหาน้ำล้นในสถานีวัดระดับน้ำ T.๑๓ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานีวัดระดับน้ำ T.๑ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นปัญหาที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ มิได้เป็นผลจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำมิให้น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจ กรุงเทพมหานคร เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี แต่อย่างใด

๔. การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีการประชุมวางแผนกำหนดมาตรการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ มาตรการ ซึ่งมีมาตรการจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก โดยกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบดังที่ได้กล่าวไว้แล้วตามข้อ ๑ ในส่วนของศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเป็นฝ่ายเลขานุการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดย กอนช. มีหน้าที่บริหารจัดการ รวบรวมข้อมูล บูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม ควบคุม กำกับ ดูแลสถานการณ์น้ำ และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ซึ่งในห้วงเวลา ดังกล่าว กอนช. ได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำและออกประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ

๕. การชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหาย จากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวงค่าชดเชย ความเสียหายจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลง เป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุป



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรซึ่งมีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพื้นที่รับน้ำทุ่งเจ้าเจ็ด มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม หย่อมความกดอากาศต่ำ และพายุจรเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกหนักกระจายทั่วทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับช่วงต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีร่องมรสุม และหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนมีฝนตกกระจายอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนไหลสู่เขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๒๕๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ หนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๓๘๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ และหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๔๒๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนให้บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงสัตว์น้ำ กรมประมงได้มีหนังสือแจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีคำแนะนำให้วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับ จำหน่ายหรืออุปโภคได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ต่อมา ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายเป็นช่วง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน



/ภาคเหนือ...

ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง โดยมีฝนตกหนักด้านท้ายเขื่อน จากนั้น ในช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักมากเป็นบริเวณกว้าง บริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง ตาก และสุโขทัย ทำให้น้ำในลำน้ำปิง วัง ยม น่าน แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสะแกกรัง ไหลรวมกันลงเขื่อนเจ้าพระยา ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งแบ่งรับน้ำไป โดยรับน้ำเข้าสู่คลองสายหลักทั้ง ๒ ฝั่ง คือ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักบนพื้นที่ฝั่งขวาไหลลงมาสมทบ ทำให้แม่น้ำท่าจีนตอนล่างมีน้ำเต็มลำน้ำ ต้องเร่งระบายผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยาเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากมีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา และได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๗๐๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงประธานอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา ๑,๕๐๐ - ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งประธานอนุกรรมการฯ มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา จากเดิม ๑,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นไม่เกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แบบขั้นบันได พร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อน้ำท่วมขังและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณานำน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ หากมีความจำเป็นต้องนำน้ำเข้าทุ่งก่อนกำหนดขอให้แจ้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติทราบล่วงหน้า ๓ วัน และแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/ว ๗๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ต่อมา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้ก่อตัวขึ้นและขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเข้าประเทศไทย จากนั้น อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้บริเวณที่หย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านเกิดฝนตกหนักมากเป็นเวลานาน โดยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำข้างเคียงมีฝนตกหนักมากตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลมายังเขื่อนเจ้าพระยา



/มีแนວໂນມ...

มีแนวโน้มเพิ่มสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือกรมชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๒๘/๗๘๒๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ขออนุญาต กนช. ทอยเพิ่มการระบายน้ำ ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น ๒,๕๐๐ - ๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่ง กนช. โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/๙๘๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รักษาอัตราการระบายน้ำไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและการเกษตรให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่าง ๆ ทั้งด้านฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก และฝั่งน้ำเข้าทุ่งที่ยังพอรับน้ำได้ก่อน หากไม่มีปริมาณน้ำฝนเพิ่ม ขอให้เริ่มลดปริมาณการระบายน้ำลงตามลำดับทันที อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวมีฝนตกหนักในภาคเหนือหลายพื้นที่ทำให้น้ำเหนือไหลมามาก ประกอบกับบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามีฝนตกหนักมากกระจายเป็นวงกว้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้เขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้บางส่วน และพยายามใช้ระบบชลประทานช่วยในการบริหารจัดการน้ำ แต่เนื่องจากบริเวณฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท - ป่าสัก มีฝนตกหนักมากสะสมจนเกิดน้ำไหลป่าเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท - ป่าสัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำเป็นต้องลดการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และปิดรับน้ำตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ส่วนในลุ่มน้ำท่าจีนมีฝนตกหนักมากกระจายเต็มพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ มีน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีนเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำล้นเข้าท่วมชุมชนริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนทางด้านท้ายประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐมเป็นบริเวณกว้างหลายแห่ง และในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่พายุโซนร้อนคมปาซุ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ปริมาณน้ำสูงสุด ๒,๗๗๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตกนั้น พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ มีน้ำท่วมนาข้าวผืนใหญ่ และมีน้ำไหลเข้าทุ่งรับน้ำผักไห่ ประกอบด้วย น้ำจากพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร และพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี รวมกับปริมาณน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผันมาจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ผ่านคลองโผงเผงและแม่น้ำน้อย แต่เมื่อน้ำจากคลองโผงเผงและแม่น้ำน้อยได้ไหลมาบรรจบกัน ก็เกิดน้ำไหลย้อนเข้าทุ่งผักไห่ผ่านประตูระบายน้ำและประตูเรือผักไห่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการส่งน้ำและ



/บำรุงรักษา...

บำรุงรักษาฝักไห้ได้ระบายน้ำลงคลองเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้เพียงทางเดียว เนื่องจากแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำท่าเต็มลำน้ำและมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนหลายแห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ได้แบ่งรับน้ำจากคลองดังกล่าวเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อกักเก็บและทยอยระบายน้ำลงสู่คลองในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซึ่งเป็นทุ่งทางผ่านน้ำต่อไป เป็นผลให้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ทุ่งฝักไห้มีปริมาณน้ำ ๑๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และทุ่งเจ้าเจ็ดมีปริมาณน้ำ ๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อมาในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเข้าสู่พายุโซนร้อนไลออนร็อก มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ แต่ไม่ได้ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้น แต่ส่งผลให้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ำท่าจีนลดลงช้ามาก สำหรับในทุ่งรับน้ำฝั่งตะวันตก น้ำจากคลองโผงเผงซึ่งไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ต้องขึ้นกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมา ทำให้ยังคงมีน้ำไหลย้อนเข้าสู่ทุ่งฝักไห้อย่างต่อเนื่อง จากนั้น ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตก ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัยสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไห้ ทั้งยังมีฝนตกหนักมากสะสมกระจายเต็มพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน พื้นที่อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอดูหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ทุ่งฝั่งตะวันตกอีกครั้ง ขณะเดียวกันปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีอัตราสูงสุด ๒,๗๗๙ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แบ่งรับน้ำอ้อมผ่านแม่น้ำลพบุรีได้น้อยลงเนื่องจากสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำลพบุรี ทำให้มีน้ำไหลย้อนเข้าคลองโผงเผงมากกว่าช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และมีน้ำไหลย้อนเข้าทุ่งฝักไห้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไห้ได้หยุดรับน้ำเข้าทุ่งในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยทุ่งฝักไห้ได้กักเก็บน้ำไว้รวม ๓๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๖๑ ของเป้าหมายการกักเก็บน้ำไว้ในทุ่ง) ส่วนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด - บางยี่หน ซึ่งรับน้ำเข้าทุ่งต่อจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝักไห้ได้หยุดรับน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ดในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทำให้ทุ่งเจ้าเจ็ดกักเก็บน้ำท่าที่ได้รับมาและน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่เป็นจำนวนรวม ๗๓๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๒๑๑ ของเป้าหมายการกักเก็บน้ำไว้ในทุ่ง) โดยในทุ่งเจ้าเจ็ดบริเวณอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับน้ำท่วมโดยเฉลี่ยสูงกว่า ๑ เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก และพายุคมปาซุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มการระบายน้ำออกจากทุ่งเจ้าเจ็ดให้ได้มากที่สุดโดยเริ่มเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากทุ่งตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



/เป็นต้นมา...

เป็นต้นมา ทำให้สามารถระบายน้ำจนกระทั่งเหลือน้ำค้างทุ่งปริมาณ ๑๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อันเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งปี พ.ศ. ๒๕๖๔/๒๕๖๕

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบายน้ำจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มายังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ เป็นผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมสูงถึงระดับ ๒.๓๐ เมตร ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอดำรง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นราษฎรที่มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกินในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทราบเพื่อเตรียมการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียเงินที่นำมาลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้งทั้งหมด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเยียวยาชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้ ๑. ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในปริมาณน้ำที่เกินกว่าความสามารถในการรับน้ำของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จะรองรับได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ในสถานะที่มีมวลน้ำจำนวนมากเกินกว่าที่ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะรองรับได้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระบายน้ำไปสู่พื้นที่รองรับน้ำต่าง ๆ อย่างสมดุลและเป็นธรรม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าชดเชยหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหาย ในจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงและให้ดำเนินการโดยเร็ว โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายแก่กายและจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) เป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหาย จำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน



/นับแต่วันที่...

นับแต่วันที่ดีถึงที่สุด และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงได้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีในความเสียหายกรณีน้ำท่วมบ่อเลี้ยงกุ้ง บริเวณทุ่งเจ้าเจ็ด จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ กำหนดว่า ในระเบียบนี้ “ภัยพิบัติ” หมายความว่า สาธารณภัยอันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง... ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติหรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย ของประชาชน หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน “ฉุกเฉิน” หมายความว่า เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนหรือเป็นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้และจำเป็นต้อง รีบแก้ไขโดยฉับพลัน “ผู้ประสบภัยพิบัติ” หมายความว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ไม่รวมถึงส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ “การให้ความช่วยเหลือ ด้านการเกษตร” ให้หมายความรวมถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการปศุสัตว์ และด้านการประมงด้วย ข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ที่กระทรวงการคลังกำหนด วรรคสอง กำหนดว่า หากมีความจำเป็นต้องจ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ ตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๘ กำหนดว่า ให้กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๕ และเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบกับหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ปลิกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๕ กำหนดว่า การจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตร ให้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน กับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้ว เท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้ ๕.๑... ๕.๒ ด้านประมง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติที่สัตว์ตาย



/หรือสุณหาย...

หรือสูญหาย ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นเงิน ดังนี้ ๕.๒.๑ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท ไม่เกินรายละ ๕ ไร่

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อประมาณปลายเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ได้เกิดอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณี จำเป็นเร่งด่วนดังกล่าว เพื่อสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติแล้ว โดยอาศัยอำนาจตาม ความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงการคลังกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้ประสบภัยพิบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว โดยการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็น ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประมง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติให้ความช่วยเหลือ และในกรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีการโอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท (๕ ไร่ x ๑๑,๗๘๐ บาท) ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๕.๒.๑ ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้เงินช่วยเหลือเป็นจำนวนต่อพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้ง ไร่ละ ๑๑,๗๘๐ บาท แต่ไม่เกินรายละ ๕ ไร่ เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติกรณีอุทกภัย ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัด สุพรรณบุรี ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

กรณีมีปัญหาคือจะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร จัดการน้ำ ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีด้วยหรือไม่ เพียงใด



/โดยที่...

โดยที่พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ มาตรา ๔ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “การชลประทาน” หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทาน จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณสุขโรค หรือการอุตสาหกรรม และหมายความรวมถึงการป้องกัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำกับรวมถึงการคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วย “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมชลประทาน มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์ แก่การชลประทาน อธิบดีมีอำนาจดังต่อไปนี้ (๑) ปิด กั้น หรือเปิดน้ำในทางน้ำชลประทาน พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๙ บัญญัติว่า กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ (๑)... (๓) กรมชลประทาน... กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับ ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากน้ำ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุขโรค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อน และอาคารประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรม

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับ ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุขโรค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อน และอาคารประกอบ แม้ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้มีบทบัญญัติ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสิทธิในน้ำเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ



/ทรัพยากรน้ำ...

ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า กนช. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทำนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (๑๐) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมของคณะกรรมการลุ่มน้ำต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมระหว่างลุ่มน้ำ (๑๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำและการผันน้ำจากแหล่งน้ำระหว่างประเทศหรือแหล่งน้ำต่างประเทศ (๑๓) ใกล้เคียงและชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำ (๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของ กนช. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยผลของกฎหมายตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพียงแต่การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นของ กนช. ก่อนในฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษา และไม่อาจดำเนินการที่จะเป็นการขัดหรือไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของ กนช.

เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถานการณ์ของน้ำที่มีฝนตกหนักและมีน้ำสะสมในเขื่อนจำนวนมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บริหารจัดการน้ำโดยการพร่องน้ำจากเขื่อนให้ไหลลงมาทางด้านใต้ภายใต้ความเห็นชอบจาก กนช. กล่าวคือ สถานการณ์น้ำในช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นเหตุให้มีฝนตกกระจาย และมีน้ำสะสมในเขื่อนเจ้าพระยา ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และช่วงที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนคมปาซุ และพื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำสะสมมาก โดยระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม - กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนทับเสลา และเขื่อนกระเสียวมีน้ำเกินระดับเก็บกักทุกแห่ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในขอบเขตจำกัดหรือป้องกันไม่ให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหรือพื้นที่สำคัญ โดยสรุปได้ว่า ปริมาณน้ำที่เข้าสู่พื้นที่อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภ่อูทอง และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มี ๔ สาเหตุ คือ ๑. ปริมาณน้ำจากพื้นที่



/ตอนบน...

ตอนบนในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ผ่านประตูระบายน้ำสามก๊กเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งผักไห่ และไหลลงมาด้านล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ด ๒. จากระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สูงกว่าของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำผักไห่ โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่อัตรา ๑๔.๒๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๑๕๗.๑๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งผักไห่) และไหลลงมาด้านล่างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดต่อไป และมีน้ำอีกส่วนหนึ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าไปที่แม่น้ำน้อย และไหลย้อนกลับประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หน โดยเริ่มไหลย้อนกลับเข้าไปตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีอัตราการไหลสูงสุดเกิดขึ้นในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เท่ากับ ๔๙.๙๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทำให้น้ำที่ไหลย้อนผ่านประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด - บางยี่หนเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ (ทุ่งเจ้าเจ็ด) ๓. ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่มีปริมาณมาก เนื่องจากการระบายผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีอัตราการระบายสูงสุดอยู่ที่ ๓๑๔ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยปริมาณน้ำที่ไหลในแม่น้ำท่าจีนผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์พระยานั้น มิได้เกิดจากการเปิดประตูระบายน้ำพลเทพ ซึ่งอัตราสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านประตูระบายน้ำพลเทพอยู่ที่ ๑๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อป้องกันมิให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๑๗.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และต้องควบคุมมิให้อัตราการไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเกินกว่า ๒,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบกับความมั่นคงของตัวเขื่อน โดยข้อเท็จจริงสามารถเปิดเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้เปิดประตูระบายน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีนในอัตราที่สูงสุด นอกจากนี้ ยังมีฝนตกหนักจากลำน้ำสาขาเกิดน้ำท่าไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มขึ้นจนไหลล้นตลิ่งที่บริเวณสถานีวัดน้ำท่า T.๑๓ บ้านบางกร้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับตลิ่งอยู่ที่ ๒.๔๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ ๓.๕๐ เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ช่วงวันที่ ๔ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๔. ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง สามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีวัดน้ำฝน ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ สถานีประตูระบายน้ำสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕๐ มิลลิเมตร สถานีอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๑๑.๘๐ มิลลิเมตร และสถานีตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐๕.๒๐ มิลลิเมตร แสดงให้เห็นว่ามีฝนตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องและอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักมาก ซึ่งเกินกว่า ๙๐.๑๐ มิลลิเมตรขึ้นไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึง



/ผู้ว่าราชการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อให้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอกชน และประชาชนเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ด้านประมง) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีคำแนะนำให้วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับ จำหน่าย หรืออุปโภคได้ก่อนฤดูน้ำหลาก จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า สาเหตุที่เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ่อกุ้งของผู้ฟ้องคดีสาเหตุหนึ่งเกิดจากอุทกภัยธรรมชาติที่ฝนตกหนัก และอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการบริหารจัดการน้ำโดยการพร่องน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้เขื่อนเจ้าพระยารับน้ำเกินกว่าความสามารถรับน้ำและการกระจายน้ำไหลลงพื้นที่รับน้ำต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อไม่ให้น้ำไหลลงพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองชั้นใน ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดต้องรับน้ำเกินกว่าอุทกภัยธรรมชาติ

ดังนั้น แม้จะได้วินิจฉัยไปข้างต้นแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการชดเชยความเสียหายจากเหตุอุทกภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติด้วยความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอีกส่วนหนึ่งเป็นความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และแม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และอยู่ภายใต้การกำหนดนโยบายและได้รับความเห็นชอบจาก กนช. แล้ว ซึ่งไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองหลักความเสมอภาคของบุคคลและภายใต้หลักนิติรัฐมีหลักกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบอื่นของรัฐแม้ไม่มีความผิด หรือที่เรียกว่าหลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคกันในภาระที่มีต่อส่วนรวม ซึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้จะกระทำไปในกรอบอำนาจหน้าที่และกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม หากก่อให้เกิดภาระเป็นพิเศษหรือเกิดความเสียหายเป็นพิเศษแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเกินสมควรกว่าที่บุคคลทั่วไปได้รับ จึงเป็นการละเมิดหลักความเสมอภาคของบุคคลในภาระที่มีต่อส่วนรวม



/หน่วยงาน...

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการน้ำอันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นพิเศษหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษจากการที่บ่อเลี้ยงกุ้งของผู้ฟ้องคดีต้องรับน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบายเข้าสู่บริเวณรับน้ำทุ่งเจ้าเจ็ดจนมีระดับน้ำท่วมโดยเฉลี่ยสูงกว่า ๑ เมตร ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษมากกว่าประชาชนรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับประโยชน์อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความรับผิดชอบเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักกฎหมายข้างต้น และแม้ข้อเท็จจริง จะปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนช. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่การกำหนดนโยบายหรือการให้ความเห็นชอบของ กนช. โดยลำพังก็ไม่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ การพิจารณาถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องนี้จึงอยู่ภายใต้หลักความรับผิดชอบอันเกิดจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนและป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำมีให้น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ขึ้นในประการสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นส่วนราชการระดับกรม มีศักยภาพเพียงพอที่จะจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีได้ แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ แต่ตามหลักกฎหมายมหาชนในเรื่องความรับผิดโดยปราศจากความผิด ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองที่กระทำการตามอำนาจหน้าที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการรับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐแก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิด อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น

สำหรับกรณีความรับผิดตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น โดยที่มาตรา ๔ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ง



/นายกรัฐมนตรี...

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี
แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อทำการสำรวจ ตรวจสอบ
หรือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และภาวะน้ำท่วม
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายในกรอบของแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง
ตามมาตรา ๖๑ หรือแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามมาตรา ๖๔ หรือทั้งสองแผน
ควบคู่กัน แล้วแต่กรณี วรรคสอง บัญญัติว่า ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลายสิ่งกีดขวาง ตัดฟันต้นไม้ ขุดดิน ปิดกั้นแนวเขตที่ดิน
หรือถอนสิ่งก่อสร้างซึ่งมิใช่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของบุคคลใด ๆ หรือดำเนินการอื่นใดเท่าที่
จำเป็นแก่การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมได้ แต่ต้องชดเชยความเสียหายแก่บุคคลนั้นด้วย
วรรคสาม บัญญัติว่า การชดเชยความเสียหายตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ต้องคำนึงถึงความเสียหายตามความเป็นจริง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับความเสียหาย
มีสิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดค่าชดเชยความเสียหายด้วย
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข
ภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ
เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สืบน้ำ หรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ
โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันที่จะมีการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องแสดงวัตถุประสงค์และลักษณะของการใช้ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างและวันเวลาที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างด้วย วรรคสอง บัญญัติว่า
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าใช้ที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่ต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้
วรรคสาม บัญญัติว่า ในการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างตามมาตรา ๖๗ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
กำหนดค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
ตามความจำเป็นแก่กรณี และในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกโดยนายกรัฐมนตรี มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (๑) เข้าไปในที่ดินของบุคคลใด



/ในเวลา...

ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจตราแหล่งน้ำสำรวจ หรือเก็บข้อมูล
 ที่จำเป็นต่อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ำ (๒) เข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่ หรือ
 ยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อดำเนินการบำบัด
 พื้นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ำสาธารณะ (๓) เข้าไปในที่ดิน อาคาร สถานที่
 หรือยานพาหนะของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มี
 หลักฐานอันสมควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจค้น กัก ยึดหรืออายัด
 เอกสารหรือสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง และหากมีความจำเป็น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจทำลาย
 สิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่จะต้องใช้ความระมัดระวังให้เกิด
 ความเสียหายน้อยที่สุด ประกอบกับกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการ
 เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และ
 มาตรา ๖๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ กำหนดว่า
 ในกฎกระทรวงนี้ “การดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม” หมายความว่า
 การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจเท่าที่จำเป็น
 เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นหรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อมิให้เกิดเหตุน้ำท่วม
 หรือเพื่อให้ภาวะน้ำท่วมได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาลงโดยฉับพลัน ตามแผนป้องกันและแก้ไข
 ภาวะน้ำท่วมตามมาตรา ๖๔ “ความเสียหาย” หมายความว่า ความเสียหายจากการดำเนินการ
 เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ซึ่งทรัพย์สินของตนได้รับความ
 ความเสียหาย “ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเป็น
 ค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของบุคคลนั้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการ
 เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม กฎกระทรวงค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหาย
 จากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔
 ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
 พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ กำหนดว่า ในกฎกระทรวงนี้ “การป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะ
 น้ำท่วม” หมายความว่า การปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ดำเนินการไปตามหน้าที่
 และอำนาจเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ตามแผนป้องกัน
 และแก้ไขภาวะน้ำแล้งตามมาตรา ๖๑ หรือตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามมาตรา ๖๔
 “ค่าทดแทน” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง
 เพื่อเป็นค่าทดแทนการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สูบน้ำ หรือระบายน้ำ
 ผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะ
 น้ำท่วม “ค่าชดเชยความเสียหาย” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ของบุคคลนั้น อันเนื่องมาจาก



/พนักงาน...

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สุ่มน้ำ หรือระบายน้ำผ่าน หรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม

จากบทกฎหมายดังกล่าว องค์กรเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว ยังมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีอำนาจหน้าที่ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สุ่มน้ำ หรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันที่จะมีการดำเนินการ หรือเข้าไปในที่ดินของบุคคลใดในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจตราแหล่งน้ำสำรวจ หรือเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ำ หรือเพื่อดำเนินการบำบัดฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ำสาธารณะ หรือทำลายสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งหากเกิดความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าชดเชยหรือค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารจัดการน้ำที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของบุคคลใด ๆ เพื่อก่อสร้าง วางสิ่งของ สุ่มน้ำ หรือระบายน้ำผ่านหรือเข้าไปในที่ดิน หรือติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ เพื่อตรวจตราแหล่งน้ำ สำรวจ หรือเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ำ หรือเพื่อดำเนินการบำบัดฟื้นฟู และบูรณะความเสียหายของทรัพยากรน้ำสาธารณะ หรือทำลายสิ่งกีดขวางอันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ การกระทำในการบริหารจัดการน้ำที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่การกระทำในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมตามมาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗ ประกอบกับมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับกฎกระทรวงค่าชดเชยความเสียหายจากการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือกฎกระทรวงค่าทดแทนและค่าชดเชยความเสียหายจากการใช้ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้วินิจฉัยไว้ข้างต้นแต่อย่างใด

กรณีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด



/เห็นว่า...

เห็นว่า ภายใต้หลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดตามที่กล่าวข้างต้น ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐอันเนื่องจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ค่าชดเชยนี้มีใช้ค่าทดแทนความเสียหายที่เป็นจริง กรณีถือเป็นเพียงการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายภายใต้หลักนิติรัฐ ซึ่งต่างจากค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดที่ผู้กระทำละเมิดมีความรับผิดชอบต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และผู้เสียหายมีภาระการพิสูจน์ความเสียหายตามที่กล่าวอ้าง ซึ่งกรณีที่พิพาทผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงกุ้ง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน อยู่ในตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริหารจัดการน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ใช้สำหรับเลี้ยงกุ้ง คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เป็นเงินจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่เกิดน้ำท่วมซึ่งบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งของผู้ฟ้องคดีนอกจากเป็นเพราะภัยธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พร่องน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อป้องกันมิให้เขื่อนเจ้าพระยารับปริมาณน้ำเกินความจุและกระจายน้ำไหลลงพื้นที่รับน้ำต่าง ๆ รวมทั้งทุ่งเจ้าเจ็ด เพื่อมิให้มวลน้ำที่มีปริมาณมากไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองชั้นในซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ผู้ฟ้องคดีและเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเจ้าเจ็ดจึงต้องรับมวลน้ำเกินกว่าปริมาณที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยตามธรรมชาติเพื่อรักษาความปลอดภัยส่วนรวมหรือความปลอดภัยสาธารณะ เมื่อพิจารณาจำนวนค่าชดเชยตามระเบียบดังกล่าว ประกอบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเพื่อบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดต่อสาธารณะแล้ว เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการที่ต้องรับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง



/ว่าด้วย...

ว่าด้วยเงินทอรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้ว จำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท

สำหรับการคิดดอกเบี้ยนั้น เมื่อได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องได้รับการเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษ อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐ หน่วยงานทางปกครองจึงมีความรับผิดชอบต้องเยียวยาความเสียหายจากการดำเนินการของตน ซึ่งการกำหนดดอกเบี้ยกรณีความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า หน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ค่าชดเชยความเสียหายผิคนัดชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อใด กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้บังคับแก่คดีนี้ในฐานะเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตามมาตรา ๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่าถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิคนัดเพราะเขาเตือนแล้ว โดยในกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหายเมื่อใด กรณีจึงต้องถือว่า วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิคนัดตั้งแต่วันดังกล่าว แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชดใช้ดอกเบี้ยผิคนัดนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิคนัดตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และโดยที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มาตรา ๓ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและมีได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้ง ให้ใช้อัตราร้อยละสามต่อปี วรรคสอง บัญญัติว่า อัตราตามวรรคหนึ่งอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยปกติให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ และมาตรา ๔ บัญญัติให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิคนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยสูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยของ



/ต้นเงินค่าชดเชย...

ต้นเงินค่าชดเชยในอัตราร้อยละสามต่อปี ซึ่งไม่สูงไปกว่าบทกฎหมายข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิพนัดของค่าชดเชยที่จะต้องชำระเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าชดเชยความเสียหาย จำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นางรดาวรรณ วานิช
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น
ในศาลปกครองสูงสุด

นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายศรัณยู โพธิ์รัชตางกูร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสุรินทร์ ทองมา

มีความเห็นแย้ง

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเริญ
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



/ความเห็นแย้ง...

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๒๓/๒๕๖๗ หมายเลขแดงที่ ๑. ๑๖๐๓/๒๕๖๘ ได้ทำคำพิพากษาโดยนายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะและได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ)
ประธานศาลปกครองสูงสุด

○ ความเห็นแย้ง

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๒๓/๒๕๖๗
คดีหมายเลขแดงที่ ค. ๑๑๐๓/๒๕๖๘

ตามที่องค์คณะได้วินิจฉัยโดยสรุปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของกลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้น้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่งระบาย หรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณสุข โภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อน และอาคารประกอบ แมตต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้กล่าว ได้มีบทบัญญัติยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิทธิในน้ำเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เมื่อการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการน้ำอันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นพิเศษ หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษจากการที่บ่อเลี้ยงกุ้งของผู้ฟ้องคดีต้องรับน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบายเข้าสู่บริเวณรับน้ำทุ่งเจ้าเจ็ด จนมีระดับน้ำท่วมโดยเฉลี่ยสูงกว่า ๑ เมตร ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเป็นพิเศษมากกว่าประชาชนรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความเสียหายหรือได้รับประโยชน์อันเกิดจากการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบอย่างอื่นต่อผู้ฟ้องคดีตามหลักกฎหมายข้างต้น และแม้ข้อเท็จจริงในคดีนี้จะปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กนช. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่การกำหนดนโยบายหรือการให้ความเห็นชอบของ กนช. โดยลำพังก็ไม่มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ การพิจารณาถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องนี้จึงอยู่ภายใต้หลักความรับผิดชอบอันเกิดจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำจึงต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหาย



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใต้หลักความรับผิดชอบอื่นหรือความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ค่าชดเชยนี้มีใช้ค่าทดแทนความเสียหายที่เป็นจริง กรณีถือเป็นเพียงการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายภายใต้หลักนิติรัฐว่าด้วยความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดของรัฐ และหลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต่างจากเรื่องการกระทำละเมิดที่ผู้กระทำละเมิดต้องชดเชยให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และผู้เสียหายมีภาระการพิสูจน์ในความเสียหาย ซึ่งกรณีที่พิพาทผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และองค์คณะเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๕๔๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากการที่ต้องรับภาระเป็นพิเศษหรือได้รับความเสียหายเป็นพิเศษอันเกิดจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหลักความรับผิดชอบโดยปราศจากความผิด เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๓๐ ของเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้วจำนวน ๕๘,๙๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗,๖๗๐ บาท นั้น

ข้าพเจ้า นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเป็นตุลาการเสียงข้างน้อยในองค์คณะ ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของตุลาการเสียงข้างมากในองค์คณะ มีความเห็นแย้งรวม ๒ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า คดีเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วมที่เอกชนฟ้องกรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองให้รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย นั้น การระบายน้ำและผันน้ำไปยังแม่น้ำลำคลองสาขาต่าง ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองหลักเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำหน้าที่ดังกล่าว การพิจารณาว่าควรระบายน้ำและผันน้ำไปยังแม่น้ำลำคลองสาขาต่าง ๆ ในระบบชลประทานเพียงใด เพื่อควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรหรือบ้านเรือนราษฎรรวมทั้งพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นั้น เดิมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามลำพังภายใต้ขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๕๔๕ เมื่อมีการฟ้องคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบจ่ายค่าชดเชย



/ความเสียหาย...

ความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองได้นำหลักความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิดมาปรับใช้ โดยเห็นว่า สาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งเกิดจาก ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในพื้นที่ซึ่งเป็นภัยพิบัติตามธรรมชาติ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เร่งระบายน้ำในเขื่อนในปริมาณมากเพื่อบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ไม่ให้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของตัวเขื่อน การเร่งระบายน้ำ และผันน้ำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการบริหารจัดการน้ำที่อยู่ในขอบเขต หรือกรอบวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ อันเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ เมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดี ต้องรับภาระความเสียหายเป็นพิเศษ จึงสมควรที่รัฐต้องชดเชยความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อความเป็นธรรม ศาลปกครองจึงมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบ เช่น คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๕๔/๒๕๕๙ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๐๔/๒๕๖๐ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๒๕/๒๕๖๑ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๖๓/๒๕๖๒ เป็นต้น แต่ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมาตรา ๙ บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กนช.” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า กนช. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบูรณาการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เกิดความเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีอำนาจและหน้าที่อื่น ๆ และมีการจัดตั้ง “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” ขึ้น มีฐานะเป็นกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร ทรัพยากรน้ำและหน้าที่อื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในกรณีเกิดปัญหาวิกฤตน้ำจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อดำรงชีวิตของคน สัตว์ หรือพืช หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐอย่างรุนแรง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บัญชาการ อำนาจการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเป็นการชั่วคราว จนกว่าปัญหาวิกฤตน้ำจะผ่านพ้นไป ซึ่งกรณีพิพาทในคดีนี้ ข้อเท็จจริงในสำนวน ปรากฏว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ จัดตั้ง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้อำนวยการ เพื่อทำหน้าที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจดังกล่าว และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้มีคำสั่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓



/แต่งตั้ง...

แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติจำนวน ๔ คณะ เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ในระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของทุกภาค ปริมาณน้ำฝน ได้ไหลมาสมทบกันในแม่น้ำต่าง ๆ และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ ชะลอน้ำไว้ได้ จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลกระทบ ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำต่าง ๆ ที่อยู่ท้ายเขื่อน การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งเป็น เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขออนุญาตปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการของ กนช. ได้มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการได้ตามที่ขออนุญาต พร้อมทั้งแจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ท้ายเขื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ในขณะที่มีเหตุพิพาทได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะและมีการจัดตั้งหน่วยงานทางปกครองขึ้นใหม่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว การบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำ ได้ตามลำพัง การเร่งระบายน้ำและผันน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่แม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้การต่อสู้มาโดยตลอดว่า ไม่ได้บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตตามลำพัง แต่อยู่ภายใต้การกำกับของ กนช. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อรัฐได้ตราพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะขึ้นใช้บังคับ และมีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองขึ้นใหม่ มีฐานะเป็นกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้ว และการบริหารจัดการน้ำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ก็ได้อำนาจตามภารกิจภายใต้บังคับ ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว การที่ศาลจะพิจารณาว่า หน่วยงานทางปกครองใดควรมีหน้าที่ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงต้องพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมาย เฉพาะที่มีการตราขึ้นใช้บังคับใหม่ โดยคำนึงถึงบริบทในทางกฎหมายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ต้องรับผิด จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ฟ้องหน่วยงานดังกล่าว และ



/ศาลไม่ได้...

ศาลไม่ได้มีคำสั่งเรียกหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาในคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะเป็นผู้ระบายน้ำ และผันน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน แต่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นมูลพิพาทในคดีนี้เป็นการดำเนินการภายใต้ความเห็นชอบของ กษ. ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีมีภาระการพิสูจน์ความเสียหายหรือไม่ เห็นว่า ในกรณีเหตุภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วม อาจมีปัญหาน้ำที่ท่วมนั้นเป็นผลจากการกระทำโดยตรงของรัฐหรือไม่ เพราะโดยหลักแล้วน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติมิใช่เกิดจากการกระทำของรัฐ แต่ถ้าการกระทำของรัฐมีผลทำให้น้ำท่วมนานกว่าเดิม หรือการผันน้ำจากการกระทำของรัฐเข้าในเขตบางพื้นที่น้ำท่วมจากที่คาดหมายว่าจะไม่ท่วม พอที่จะรับฟังได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของรัฐเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การพิจารณาให้หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบโดยปราศจากการกระทำความผิดในกรณีนี้ โดยหลักการแล้วมิได้มุ่งหมายให้รัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายตามความเป็นจริง แต่เป็นเพียงการเยียวยาความเสียหายจำนวนหนึ่งตามสมควรเท่านั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ารัฐพึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายเพียงใด จึงต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาทก่อน หากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ ศาลอาจกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองรับผิดชอบได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อเหตุแห่งความเสียหายของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เกิดจากอุทกภัยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ และมีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ รองรับอยู่แล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วตามข้อ ๕.๒.๑ ของหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องรับภาระสาธารณะมากกว่าบุคคลอื่นหรือรับภาระสาธารณะเกินกว่าปกติได้รับค่าชดเชยความเสียหายตามสมควรแก่กรณีแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าความเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดีมีเพียงใด และเหตุใดผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มขึ้น ในการพิจารณาว่า หน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี



/จะต้องจ่าย...

จะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ นั้น คดีที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีในลักษณะเดียวกับคดีนี้ คือ คดีเกี่ยวกับเหตุภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานทางปกครองได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนตามมาตรการเยียวยาความเสียหายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ศาลเห็นว่ารัฐได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วตามสมควร เมื่อรายการความเสียหายของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏหลักฐาน หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ารัฐจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายเพิ่มเติมอีก เช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๓/๒๕๖๔ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๓๔/๒๕๖๖ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๘๒/๒๕๖๖ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๒๒/๒๕๖๖ เป็นต้น ซึ่งเป็นการวางแนวทางการพิจารณาว่า เมื่อหน่วยงานทางปกครองได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนตามมาตรการเยียวยาความเสียหายไปแล้ว หากผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีต้องมีการระบุนายกฟ้องความเสียหาย สำหรับคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีบางรายอ้างแต่เพียงว่าได้รับความเสียหายโดยระบุจำนวนเงินไว้ลอย ๆ มีจำนวนเงินความเสียหายในแต่ละคดีแตกต่างกัน โดยไม่ได้แสดงพยานหลักฐานใด ๆ บางรายแสดงพยานหลักฐานแต่เป็นพยานหลักฐานที่ไม่อาจเชื่อถือได้ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นความเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี หากศาลจะกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีต้องมีการระบุนายกฟ้องให้ศาลเห็นว่าได้รับความเสียหายจริงตามที่อ้าง นอกจากนี้ มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้วางบทคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจ และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดชอบทั้งปวง แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะมีได้กำหนดไปถึงหน่วยงานทางปกครองด้วย แต่หากเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปโดยชอบและได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก็ไม่มีเหตุที่จะกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิด ในคดีนี้ เมื่อการบริหารจัดการน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการดำเนินการภายใต้ความเห็นชอบของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ (กนช.) ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำในภาวะวิกฤตตาม มาตรา ๒๔ วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ๆ ร่วมกันกระทำ



/หรือห้าม...

หรือห้ามกระทำการใด ๆ เพื่อการป้องกัน แก่ไข ควบคุม ระวัง หรือบรรเทาผลร้ายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที และวรรคสี่ บัญญัติว่า ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีตามวรรคสอง หากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด ได้ดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจ และได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้นั้นพ้นจากความผิด และความรับผิดทั้งปวง เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นหรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงในสำนวนคดีพิจารณาได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุและมีได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสังกัดอยู่ จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยในองค์คณะ จึงเห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจกำหนดค่าชดเชยให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกร้อยละ ๓๐ ของเงินช่วยเหลือที่ผู้ฟ้องคดีได้รับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืบค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ตุลาการศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่เห็นพ้องด้วย เห็นควรพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นยกฟ้อง และคืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

(นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ)

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๒๓/๒๕๖๗ หมายเลขแดงที่ ๑. ๑๑๐๓/๒๕๖๗ ได้ทำคำพิพากษาโดยนายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะและได้ทำความเห็นแย้งพร้อมกันได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจากนายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อไว้ในความเห็นแย้ง จึงบันทึกไว้ เป็นสำคัญ



(นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม)
ประธานศาลปกครองสูงสุด